ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ

CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT; LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

MỤC LỤC

A. THÔNG TIN CHUNG 2

B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 3

I. CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG 3

1. Khái niệm, chủ thể công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 3

2. Mục đích, yêu cầu, vai trò, tác dụng của công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 5

3. Chức năng, phạm vi, nội dung tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp 8

4. Các nhân tố tác động đến chất lượng công tác tham mưu về công tác KTGS và kỷ luật đảng và những vấn đề đặt ra 11

5. Một số kinh nghiệm qua thực hiện công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 15

II. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẰNG NĂM VÀ NHIỆM KỲ CỦA CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA 17

1. Quan niệm, mục tiêu, yêu cầu của chương trình kiểm tra, giám sát ... 17

2. Căn cứ, nguyên tắc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 19

3. Phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 20

4. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên 22

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 25

1. Một số khái niệm 25

2. Sự cần thiết lãnh đạo, chỉ đạo đối với đoàn kiểm tra, giám sát 27

3. Nguyên tắc, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo 30

4. Mối quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân đối với đoàn kiểm tra, giám sát 35

C. CHẾ ĐỘ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ 37

D. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH 37

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

CHUYÊN ĐỀ

CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT; LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ UBKT, cơ quan UBKT cấp tỉnh, cấp xã.

2. Thời lượng: 04 tiết (180 phút), gồm: Lý thuyết: 03 tiết (135 phút); Thảo luận, xử lý tình huống: 01 tiết (45 phút).

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung

Trang bị, củng cố, cập nhật kiến thức về (1) công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; (2) xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; (3) UBKT lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát; (4) cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng có phẩm chất đạo đức, thực sự bản lĩnh liêm chính, chuyên nghiệp, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Trang bị, cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản và nâng cao về công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng như phương pháp thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy; nguyên tắc, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT đối với đoàn kiểm tra.

- Về kỹ năng: Bồi dưỡng, củng cố, phát triển cho học viên một số kỹ năng tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát; chấp hành chỉ đạo của UBKT cấp trên để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Về thái độ, phẩm chất: Góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của học viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nhận thức đầy đủ về vai trò của cán bộ kiểm tra khi tham gia các đoàn kiểm tra và trách nhiệm khi là thành viên UBKT chỉ đạo đoàn; vai trò theo dõi địa bàn để tham mưu cho UBKT, trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường tính chủ động, kịp thời khi tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

4. Phương pháp giảng dạy, học tập

- Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần có những dẫn chứng, những ví dụ cụ thể để học viên hiểu kỹ hơn các nội dung trong chuyên đề.

- Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống để học viên cùng học tập, rèn luyện, rút ra kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề. Trong thảo luận trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý nhằm phát huy kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề của học viên; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận bám sát mục tiêu bồi dưỡng.

B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG

1. Khái niệm, chủ thể công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

1.1. Khái niệm

Công tác tham mưu là một khái niệm ghép giữa khái niệm công tác với khái niệm tham mưu theo Từ điển tiếng Việt[1]. Qua ***từ điển và thực tiễn***, có thể hiểu:

- *Công tác tham mưu* là tổng hợp các công việc, các hoạt động, các biện pháp tiến hành theo một quy trình cụ thể của tổ chức hoặc cá nhân có tính chuyên nghiệp, nghề nghiệp theo đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân cần tham mưu về một chủ trương, nội dung, công việc nhất định với mục tiêu, yêu cầu đã được xác định.

Như vậy, có thể hiểu *"Công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là tổng hợp các công việc, các hoạt động, biện pháp tiến hành*

[1] Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1998

theo một quy trình cụ thể của những người tham mưu, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng".

1.2. Chủ thể thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Chủ thể thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và văn phòng cấp ủy của cấp ủy cấp đó. Phạm vi và nội dung tham mưu giúp cấp ủy về công tác này phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, trong đó UBKT là lực lượng chủ công tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nội dung được quy định tại Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng: "Các cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng" đồng thời xử lý kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình. Với vai trò chính trong tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của cấp ủy; xem xét, xử lý kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng.

- Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp chủ trì. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, báo cáo cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ yêu cầu, kiến nghị tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thu hồi các văn bản trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề nghị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

- Cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp tham mưu, giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, quyết định của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Phối hợp với văn phòng cấp uỷ giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ lập và nộp lưu hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát.

- Hướng dẫn các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp và cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng;

chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn uỷ ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

- Trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật:

+ Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến uỷ ban kiểm tra cùng cấp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.

+ Uỷ ban kiểm tra kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án do các cơ quan chức năng thụ lý.

2. Mục đích, yêu cầu, vai trò, tác dụng của công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

2.1. Mục đích

Mục đích của công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm trực tiếp giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, các cấp ủy đều phải lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên theo chương trình kiểm tra, theo yêu cầu đột xuất... Mặt khác, cấp ủy cấp trên không chỉ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, mà còn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, thì cấp ủy phải có sự tham mưu của UBKT, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác này. Do vậy, công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không chỉ giúp cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp trên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của cấp mình, mà còn giúp cấp ủy,

tổ chức đảng, UBKT cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng do cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp trên giao.

2.2. Yêu cầu

Công tác tham mưu phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, tổ chức đảng: Công tác tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng cơ quan tham mưu của cấp ủy, đảm bảo đúng thẩm quyền. Phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng (các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, UBKT các cấp) để giao nhiệm vụ tham mưu và thực hiện việc tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất, không bị chồng chéo, mâu thuẫn hoặc bỏ sót, để lọt; đồng thời phải chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chủ động, kịp thời, đầy đủ, chính xác và có tính khả thi.

- Phải trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: Trong từng thời gian, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng phải bám sát, phục tùng đường lối chính trị của Đảng nhằm phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, làm cho đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải gắn chặt với quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng thì mới có mục tiêu, phương hướng, yêu cầu về nội dung hoạt động đúng đắn, sát hợp, mới đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của từng đảng bộ trong từng thời gian. Vì vậy, công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải giữ vững tính Đảng, tính giai cấp, quan điểm, định hướng chính trị thì mới đảm bảo tham mưu sát, đúng và trúng, không bị chệch hướng.

- Phải bảo đảm quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Công tác tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải bảo đảm quan điểm, nguyên tắc và phương pháp công tác đảng để việc tham mưu đúng tính đảng, đúng mục tiêu, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động. Phải trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về đảng cầm quyền, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để thực hiện công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt

động của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng để thực hiện công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

- Phải bảo đảm chủ động, kịp thời: Tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là: chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. Vì vậy, công tác tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, ngoài việc sát, đúng, trúng, còn phải chủ động, sáng tạo để bảo đảm tính kịp thời, tính chiến đấu, tính giáo dục và tính hiệu quả. Tham mưu chủ động, kịp thời thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng mới chủ động ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ngay từ lúc mới manh nha, không để hậu quả xảy ra; để tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

- Phải bảo đảm tính khoa học - có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, hợp lý, hợp pháp, chuẩn xác: Công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nên phải bảo đảm tính khoa học, hợp lý, hợp pháp, chuẩn xác để việc tham mưu đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, sát, đúng với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong từng giai đoạn.

- Phải bảo đảm tính trung thực, khách quan và nhân văn: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận của công tác xây dựng đảng, được tiến hành theo nguyên tắc phương pháp công tác đảng, bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, thận trọng và chặt chẽ. Vì vậy, công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải trung thực, khách quan, và có tính nhân văn sâu sắc.

- Phải đảm bảo đúng quy định về bảo mật trong công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: Công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là công việc của nội bộ Đảng, nên phải tuân thủ các quy định của Đảng. Trong một số nội dung, nhiệm vụ, một số khâu đòi hỏi phải có sự bảo mật để bảo đảm nguyên tắc cũng như sự thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác xây dựng đảng.

2.3. Vai trò, tác dụng

Công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, là một trong những nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp

việc cấp ủy, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, trọng tâm của UBKT. Công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có tác dụng chính sau:

- Phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cấp ủy.

- Giúp cấp ủy và chính bản thân UBKT thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Khi cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thể hiện việc tham mưu của UBKT đúng, trúng và kịp thời, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

3. Chức năng, phạm vi, nội dung tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp

3.1. Chức năng

Cấp ủy các cấp thay mặt đại hội Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp ủy trong từng giai đoạn cách mạng, các cấp ủy phải có các cơ quan tham mưu, giúp việc trên từng lĩnh vực (công tác tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác văn phòng, công tác kiểm tra, giám sát...). Muốn vậy, các cấp ủy phải lập ra các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, trong đó có UBKT các cấp tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Các cơ quan tham mưu của Đảng là một loại hình tổ chức trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bộ máy tổ chức của Đảng, giúp các cơ quan lãnh đạo của Đảng thực hiện vai trò, chức năng lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng được thành lập tùy theo yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi thời kỳ, thường bao gồm các cơ quan như: Văn phòng cấp ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận, UBKT...

Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, một mặt, cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của toàn đảng bộ, mặt khác, phải trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra,

giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đồng thời giao các ban của cấp ủy, UBKT thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi tổ chức. Muốn vậy, cấp ủy phải giao các ban của cấp ủy, trước hết là UBKT tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao.

UBKT các cấp, vừa là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định, vừa là cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của toàn đảng bộ và của cấp ủy. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT các cấp được quy định cụ thể trong quy chế làm việc của UBKT mỗi cấp do cấp ủy ban hành.

3.2. Phạm vi

Phạm vi, nội dung tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là nội hàm phải thực hiện tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong từng thời gian. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi cấp ủy có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, có phạm vi, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng khác nhau.

Công tác tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT phải trên cơ sở nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy ở từng cấp. Để xác định cụ thể phạm vi, nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, quy chế làm việc cụ thể của từng cấp ủy đảng. Từng cấp ủy đảng phải căn cứ Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên trong từng giai đoạn cách mạng để xây dựng quy chế làm việc của cấp mình cho phù hợp, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phạm vi, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của đảng bộ. Đó là căn cứ, cơ sở pháp lý để lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình; là cơ sở cho UBKT cấp mình xác định phạm vi và nội dung tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

3.3. Nội dung

Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy trong toàn đảng bộ. Nội dung tham mưu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bao gồm toàn bộ nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật mà cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bao gồm việc tham mưu giúp cấp ủy quán triệt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy cấp trên và cấp mình; tham mưu xây dựng các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp cấp ủy quyết định các vụ việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của cấp ủy; xây dựng ngành kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra...

Theo Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gồm các vấn đề chính sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; phân công cấp ủy viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia giám sát, phản biện.

- Ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với các cơ quan liên quan.

- Nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giải quyết kiến nghị của tổ chức đảng cấp dưới; định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

- Chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra, về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

- Đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quyết định, kết luận, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và cấp mình; kiểm tra, giám sát việc ra các quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp ủy cấp mình và cấp dưới. Thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng theo thẩm quyền; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, quan trọng hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

- Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai thực hiện hàng loạt chủ trương mới của Đảng có ý nghĩa quan trọng đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, đặc biệt tham mưu cho cấp ủy ứng dụng toàn diện và có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ và công nghệ số vào các hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát lấy dữ liệu làm trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng tới thực hiện "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu"[2], đưa ra các quyết định, đề xuất, kiến nghị dựa trên dữ liệu cụ thể để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

4. Các nhân tố tác động đến chất lượng công tác tham mưu về công tác KTGS và kỷ luật đảng và những vấn đề đặt ra

4.1. Các nhân tố tác động đến chất lượng công tác tham mưu

- Các nhân tố chủ quan:

+ Thái độ, trách nhiệm của người cần tham mưu đối với người tham mưu. Nếu người cần tham mưu có thái độ thực sự tôn trọng, cầu thị, có sự đãi ngộ thỏa đáng đối với người tham mưu đúng mục tiêu, yêu cầu cần tham mưu thì thì chất lượng, hiệu quả, kết quả tham mưu sẽ như mong muốn. Ngược lại, người cần tham mưu có thái độ, trách nhiệm không tốt với người tham mưu thì chất lượng, hiệu quả, kết quả tham mưu sẽ không được như mong muốn. Thậm chí có khi còn dẫn đến sự thất bại về mục tiêu, ý đồ cần tham mưu, ảnh hưởng đến hiệu quả, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người cần tham mưu.

[2] Chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ngày 7/2/2025.

+ Thái độ, trách nhiệm của người tham mưu đối với công việc được giao. Người tham mưu nếu không có ý thức trách nhiệm cao, không thực hiện đúng với thỏa thuận (yêu cầu được giao thực hiện hoặc hợp đồng thực hiện cụ thể) với người cần tham mưu thì sẽ không đảm bảo chất lượng sản phẩm, kết qủa tham mưu đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, làm lỡ, mất thời cơ của người cần tham mưu, thậm chí có khi còn bị phá sản hoặc thất bại.

Người tham mưu nếu không thực hiện đúng trách nhiệm (giữ đúng lời hứa hoặc sự cam kết) của mình theo yêu cầu hoặc hợp đồng với người cần tham mưu, hoặc vì động cơ cá nhân muốn hãm hại hay bị người hoặc tổ chức khác mua chuộc đã tham mưu sai lệch, không đúng, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc hoặc làm lộ nội dung, muc tiêu, yêu cầu của người cần tham mưu.

+ Thái độ, trách nhiệm của người hoặc tổ chức có liên quan đến người tham mưu, người cần tham mưu. Trong thực tế nhiều khi người cần tham mưu không trực tiếp gặp gỡ hoặc đặt hàng với người tham mưu, phải thực hiện qua trung gian. Nếu người hoặc tổ chức trung gian có liên quan không có thái độ, trách nhiệm cao (thực hiện đúng với cam kết, hợp đồng) với người cần tham mưu hoặc vì lý do khác đã giới thiệu (môi giới) cho người cần tham mưu người tham mưu không bảo đảm yêu cầu, dẫn đến chất lượng, kết quả tham mưu không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, ảnh hưởng đến hoạt động của người cần tham mưu. Người hoặc tổ chức có liên quan đến người tham mưu trong trường hợp thấy việc tham mưu có lợi hoặc bất lợi với mình sẽ tác động đến người tham mưu để việc tham mưu có lợi hoặc không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, dẫn đến việc tham mưu thiếu khách quan, sản phẩm, kết quả không đảm bảo mục đích, yêu cầu của người cần tham mưu.

- Các nhân tố khách quan:

+ Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số, của giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế quyết định trình độ phát triển và tiến bộ của xã hội. Do đó, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác tham mưu.

+ Xã hội hiện đại là xã hội của những hệ giá trị, hệ quy chiếu mở. Tính trì đọng, sự chế định của tư duy kinh nghiệm nặng về tiền định, mặc định, bắt chước và những ước định cứng nhắc đã thực sự trở nên vật cản, ngăn trở quá trình phát triển. Tuy nhiên, các giá trị nhân loại hiện tồn đều trở thành nền tảng chắc chắn cho sự sáng tạo các giá trị mới, mặc dù đã tạo ra nhiều nguyên lý mới khác hẳn với giai đoạn trước. Vấn đề này hướng xã hội đến sự linh động khi nhìn nhận các giá trị cũ trong điều kiện mới, không phủ nhận những giá trị đã có, lại tạo điều kiện cho các giá trị mới sinh sôi. Xã hội hiện đại là xã hội của những nguyên tắc, chuẩn mực khác trước,

do những sáng tạo mới quy định. người cần tham mưu và người tham mưu phải nắm chắc nhân tố này để lựa chọn, quyết định người tham mưu, nội dung, cách thức thực hiện việc tham mưu sát, đúng, trúng, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

+ Cách nhận thức theo phương pháp mô phỏng, mô tả bề ngoài theo kiểu nặng về định tính đang dần được thay thế bằng các cấu trúc định lượng. Điều này có nghĩa là các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phải được xây dựng và là sản phẩm tất yếu của việc lượng hóa các đòi hỏi của sự phát triển, không phải là kết quả của tư duy tư biện hoặc duy ý chí.

+ Xã hội hiện đại vận hành theo hướng tích hợp các yếu tố và lĩnh vực của quá trình phát triển. Mỗi vấn đề của phát triển đều phải được phân tích, tổng hợp đưa ra những dự đoán và kiến giải trên cơ sở xem xét nó từ nhiều mặt, nhiều yêu cầu, nhiều yếu tố, nhiều mối tương tác một cách toàn diện và chính xác hơn trước đây. Điều đó đòi hỏi sự cần thiết của việc hợp tác, hiệp đồng của các đối tác, đối tượng, các ngành khoa học, các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác tham mưu mới đem lại kết quả cao nhất. Do đó, bệnh phiến diện, bệnh chủ quan, bệnh duy ý chí sẽ được hạn chế. Nó đặt ra cho những người, tổ chức làm công tác tham mưu yêu cầu về tính phối hợp, hợp đồng, hợp tác trong công việc và sự tôn trọng các thành quả của nhau.

+ Những thành tựu đạt được của khoa học công nghệ đã làm cho không gian, thời gian không còn là rào cản ngăn trở các giao tiếp, trao đổi, tìm kiếm thông tin của con người, nó làm tăng tốc thêm việc hình thành xã hội thấu thị, thế giới phẳng. Từ đó, tác động mạnh đến xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa và các con đường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc tính này cho thấy sự phát triển mạnh của hoạt động tham mưu và các đối tượng cần tham mưu sẽ được hưởng lợi rất nhiều vì thông tin cung cấp cho họ rất đa kênh, đa chiều, đa tầng, cập nhật và đặc biệt là tham mưu trực tuyến mang tính xuyên không gian, rút ngắn thời gian. Bản thân những người tham mưu cũng có nhiều cơ hội để được tham mưu, chuẩn hóa các nội dung tham mưu trước khi thực hiện việc tham mưu và thực hiện việc tham mưu nhanh, kịp thời, có chất lượng, hiệu quả cao hơn.

+ Tính nhân văn ngày càng cao. Mọi giá trị sáng tạo, mọi cải biến xã hội đều có mục đích vì sự phát triển của con người và con người với tư cách cá nhân ngày càng được tôn trọng. Vì vậy, đòi hỏi phải có thái độ khách quan, khoa học đối với con người bằng cách tạo lập môi trường hết sức thuận lợi để mọi tiềm năng, khả năng có thời cơ, điều kiện để biến thành hiện thực. Nó cũng là cơ sở, yêu cầu đối với các loại văn bản pháp luật, các quyết định, chủ trương, chính sách, nghị quyết liên quan đến con người, như trách nhiệm xã hội, hiệu ứng xã hội, tính khả thi của các văn bản đó. Nó cũng khẳng định bên cạnh tính dân tộc thì tính nhân loại cũng

đang được chú trọng. Tính nhân văn là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả tham mưu.

Các nhân tố trên có ý nghĩa hết sức quan trọng với hoạt động tham mưu, từ người cần tham mưu đến người tổ chức hoạt động tham mưu và người tham mưu. Vì nó vừa là cơ sở vừa là chất hoạt hóa để giúp đoạn tuyệt với kiểu tham mưu cũ, thích ứng với giai đoạn trước, tiếp cận và thích ứng với hoạt động tham mưu với mục tiêu, yêu cầu, trình độ cao trong tình hình mới.

4.2. Những vấn đề đặt ra

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kể cả công tác tham mưu về công tác này thời gian qua nhìn chung vẫn còn một số bất cập, hạn chế, khuyết điểm, tồn tại, chưa được như mong muốn của yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng, yêu cầu phục vụ thực hiện nhiệm vụ, chính trị, công tác xây dựng đảng nói chung.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng có còn những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại, bất cập, chậm được khắc phục vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kể cả công tác tham mưu về công tác này còn một số mặt còn hạn chế.

- Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng có nhiều vấn đề nảy sinh hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học - công nghệ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đòi hỏi công tác tham mưu về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng cũng phải có sự nhanh nhậy, thích ứng kịp thời.

- Trong điều kiện Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, đòi hỏi phải nâng cao bản lĩnh, tầm trí tuệ, văn hóa, năng lực cầm quyền của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Phải bảo đảm dân chủ trong hoạt động tham mưu, tạo điều kiện cho cán bộ tham mưu được sáng tạo trong công tác tham mưu; tôn trọng những ý kiến tham mưu, đề xuất khác với sự chỉ đạo của cấp ủy, không nên quy chụp, đánh giá vội vàng; cần có cơ chế cho phép thảo luận, tranh luận, hoặc phản biện để làm sáng tỏ hơn, để việc tham mưu được thực chất, sát, đúng và trúng, sản phẩm tham mưu có tính khả thi trong thực tế.

- Quá trình chọn lựa và đào thải diễn ra nhanh chóng và khốc liệt hơn, đòi hỏi xã hội hiện đại phải phát huy tốt nhất, nhanh nhất mọi nguồn lực so với trước đây

cho sự phát triển. Vì vậy, đòi hỏi hoạt động tham mưu phải diễn ra ít nhất là đồng tốc với sự phát triển xã hội, hoặc phải đi trước, dẫn đường, định hướng cho sự phát triển của xã hội.

- Sự khác biệt của tham mưu hiện nay với hoạt động tham mưu trước đây là: tính chuyên nghiệp của tham mưu cao hơn; trình độ chuyên môn của người hoạt động tham mưu toàn diện, sâu sắc hơn; thông tin tham mưu nhanh, nhạy, kịp thời, phong phú, đầy đủ, chuẩn xác hơn; có thể kiểm chứng chất lượng tham mưu ngay khi còn là thông tin, không phải đợi đến khi đã hình thành quyết sách hay đã có kết quả. Vì thế, nó giúp cho cả người cần tham mưu và người tham mưu có thể điều chỉnh kịp thời các nội dung, mục tiêu, yêu cầu, phương án, giải pháp tham mưu theo hướng tối ưu hóa.

- Trong xã hội hiện đại ngày nay, những giá trị tham mưu chỉ trở thành đắc dụng khi nó được thực hiện trên cơ sở: nắm chắc những yêu cầu của hoạt động tham mưu trong thời kỳ mới; hiểu rõ tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và đặc biệt là từng bước đi của một chuyên ngành, một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội; sự tạo lập môi trường thuận lợi (cả về pháp lý, dân chủ,...) để phát huy mọi tiềm năng sáng tạo to lớn của toàn xã hội, mà đội ngũ những người hoạt động tham mưu chuyên nghiệp làm nòng cốt.

5. Một số kinh nghiệm qua thực hiện công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

- Cấp ủy phải nhận thức đúng, đầy đủ, tạo điều kiện, coi trọng công tác tham mưu, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến tham mưu. Nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có tính quyết định đến chất lượng, kết quả tham mưu về công tác này. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho thực hiện việc tham mưu, thì ở nơi đó mới thực sự phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy, các đơn vị giúp việc của ủy ban kiểm tra, các tổ chức đảng trong tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có chất lượng, hiệu quả.

- Ủy ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung tham mưu của tổ chức mình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hiểu rõ tình tình thực tiễn. Thực tế cho thấy, khi ủy ban kiểm tra có nhận thức đúng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, hiểu rõ tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với cấp

ủy, thì công tác tham mưu đạt chất lượng, hiệu quả cao, được cấp ủy, thường trực cấp ủy coi trọng, tín nhiệm. Vì vậy, ủy ban kiểm tra phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy trong từng thời gian để chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt việc tham mưu có chất lượng, hiệu quả.

- Đổi mới, chủ động trong công tác tham mưu: Bám sát theo yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua, cùng với việc Đảng ta ban hành hàng loạt chủ trương mới, quan trọng, đột phá, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch kiểm tra và quyết định triển khai cùng lúc 19 Đoàn Kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn một số chuyên đề trọng tâm[3] đối với 69 cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương. Đây là việc chưa có tiền lệ. Sau kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 148-KL/TW; tham mưu Bộ Chính trị phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục theo dõi các địa phương, đơn vị nhằm tăng cường giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Việc kiểm tra đã giúp nâng cao nhận thức; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn các tổ chức đảng, góp phần thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng.

- Chủ động thực hiện công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tham mưu thực hiện; hết sức tránh tình trạng thụ động, chờ đến khi cấp ủy hoặc thường trực cấp ủy giao mới thực hiện. Thường xuyên nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả các công việc được tham mưu, tạo sự tin tưởng của cấp ủy trong việc tham mưu.

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chuyên nghiệp, có đức và tài, có bản lĩnh, khách quan, công tâm trong thực hiện công tác tham mưu. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của bộ phận tham mưu, cán bộ tham mưu của cơ quan ủy ban kiểm tra.

Cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ làm công tác tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong giúp ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp ủy

---

[3] Tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kết luận 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/01/2025; việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/10/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có chất lượng và hiệu quả. Nếu cán bộ làm công tác tổng hợp, nghiên cứu tham mưu đắc lực cho ủy ban kiểm tra để ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của đảng bộ thì giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng.

Cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn, nếu chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên và có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao sẽ giúp cho ủy ban kiểm tra tham mưu tốt cho cấp ủy xem xét, quyết định kiểm tra, giám sát kịp thời, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần chủ động ngăn ngừa xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; hoặc để ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Vì vậy, cần đổi mới, tăng cường công tác giáo dục, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về mọi mặt cho cán bộ kiểm tra, có nhận thức đúng, đầy đủ, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh, tính chiến đấu, nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng...

- Thường xuyên trao đổi, đúc rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực, kỹ năng tham mưu đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

II. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẰNG NĂM VÀ NHIỆM KỲ CỦA CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA

1. Quan niệm, mục tiêu, yêu cầu của chương trình kiểm tra, giám sát

1.1. Quan niệm về chương trình kiểm tra, giám sát

Theo Từ điển tiếng Việt, chương trình là "Bản kê dự kiến công tác sẽ phải làm trong một thời gian, theo một trình tự nhất định", là "toàn bộ những hoạt động dự kiến theo một trình tự và trong một thời gian nhất định" (chương trình hành động, chương trình nghị sự, chương trình giảng dạy, học tập...)[4]. Theo quy định tại Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư, thì chương trình là một trong những thể loại văn bản của Đảng "Chương trình là văn bản dùng để trình bày, sắp xếp toàn bộ những việc cần làm đối với một lĩnh vực công tác hoặc tất cả các mặt

[4] Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bảnTừ Điển Bách Khoa, 2010.

công tác của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng (hoặc của các đồng chí lãnh đạo) theo một trình tự nhất định, trong một thời gian cụ thể"[5].

Kiểm tra, giám sát là tất yếu khách quan, là hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội; công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng và các tổ chức đảng. Từ những khái niệm nêu trên, có thể hiểu: *"Chương trình kiểm tra, giám sát là văn bản của tổ chức đảng có thẩm quyền ban hành dùng để trình bày, sắp xếp những việc cần làm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức đó theo một trình tự nhất định, trong một thời gian cụ thể"*. Chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng theo nhiệm kỳ và hàng năm, gồm có chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các ban xây dựng đảng của cấp ủy và các tổ chức đảng.

1.2. Mục tiêu, yêu cầu của chương trình kiểm tra, giám sát

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện. Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, ủy ban kiểm tra có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp và các tổ chức đảng có liên quan tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình. Đồng thời ủy ban kiểm tra phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm của ủy ban kiểm tra cấp mình.

- Chương trình kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mà trực tiếp và thường xuyên là thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Chương trình kiểm tra, giám sát phải có tính khả thi cao, sát thực tiễn, nội dung cụ thể theo từng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của chủ thể. Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ phải bao quát được cả nhiệm kỳ với số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể cho hằng năm trong nhiệm kỳ. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phải trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và tình hình thực tiễn của từng năm, đảm bảo thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ.

- Chương trình kiểm tra, giám sát phải thể hiện được phương pháp tổ chức thực

[5] Điều 4 Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư

hiện gắn với trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể thực hiện. Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy phải gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của thường trực, ban thường vụ cấp ủy và các đồng chí thường trực, thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên ủy ban, thường trực ủy ban và các bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy. Chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra phải gắn với trách nhiệm thực hiện của thường trực ủy ban, ủy ban, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ủy ban.

- Chương trình kiểm tra, giám sát là một trong những văn bản của Đảng nên phải theo đúng thể thức văn bản của Đảng và đáp ứng các yêu cầu của văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phải bảo đảm tính khách quan, khoa học và bảo đảm bí mật Nhà nước trong theo quy định của Đảng và pháp luật.

2. Căn cứ, nguyên tắc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát

2.1. Căn cứ

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cơ bản phải căn cứ vào các quy định và yêu tố sau:

- Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên; các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết của đại hội của cấp ủy cấp mình; quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; chương trình công tác, làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

- Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế, xã hội, tình hình vi phạm và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở địa phương, đơn vị mình, nhất là tình hình vi phạm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, vi phạm xảy ra nhiều, có xu hướng tăng…và dự báo diễn biến tình hình trong thời gian đến.

2.2. Nguyên tắc

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải bám sát quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải tuân thủ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, của ủy ban kiểm tra và của cơ quan ủy ban kiểm tra được quy định trong quy chế làm việc của mỗi cấp; phải phù hợp với chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, của ủy ban kiểm tra.

- Chương trình kiểm tra, giám sát phải bám sát phương hướng, định hướng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong mỗi giai đoạn cách mạng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng đảng của các cấp ủy trong từng thời gian. Công tác kiểm tra, giám sát là nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cho nên phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để thực hiện đảm bảo tác dụng cao nhất; trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có mục tiêu, nội dung, yêu cầu cụ thể khác nhau, cho nên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng phải có những định hướng đảm bảo phù hợp. Chương trình kiểm tra, giám sát là nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, cho nên trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cũng phải đảm bảo phù hợp với phương hướng công tác kiểm tra, giám sát ở từng thời kỳ, thời điểm.

- Chương trình kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng phương châm của công tác kiểm tra, giám sát là: giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy chủ yếu tập trung kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó lưu ý kiểm tra giám sát để phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy, thức đẩy việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình lớn nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Chương trình kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra tập trung vào việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng xây dựng, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ủy ban kiểm tra; tập trung vào những lĩnh vực khó, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm để kịp thời kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý ngăn ngừa vi phạm.

- Chương trình kiểm tra, giám sát phải cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính kế thừa các chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ trước, năm trước và thường xuyên đổi mới cho sát hợp với tình hình mới, có tính khả thi cao, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

3. Phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát

- Bám sát Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng đảng của các cấp ủy trong từng thời gian. Nắm vững các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra nói chung và về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật nói riêng để vận dụng phù hợp trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng phù hợp với

các phương hướng, định hướng, phương châm, nguyên tắc, phương pháp công tác xây dựng đảng, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Xác định rõ căn cứ, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; nghiên cứu kỹ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chú trọng tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tình hình vi phạm của cán bộ, đảng viên, những nơi, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, nâng cao khả năng tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, dự báo về tình hình vi phạm, để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo sát hợp với thực tiễn, đạt kết quả cao trong thực hiện.

- Trong quá trình xây dựng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp ủy, sự chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp trên và thẩm quyền của tổ chức mình. Huy động sức mạnh, trí tuệ của tập thể ủy ban kiểm tra và các ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức làm công tác tham mưu của cấp ủy và các cơ quan có liên quan theo quy chế phối hợp, đảm bảo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đạt chất lượng và tính khả thi cao nhất. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, nhất là chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, tránh tình trạng trùng lắp, trồng chéo giữa các cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhanh chóng được thực hiện, phát huy tác dụng trong thực tế.

- Trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính chủ động, khách quan, khoa học, kịp thời; tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng kế hoạch, đề xuất, tham mưu rõ ràng và bảo đảm bí mật thông tin theo quy định; cần tránh ba khuynh hướng: một là, áp đặt ý muốn chủ quan, duy ý chí theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa; hai là, đơn giản hoá và máy móc giáo điều, "kinh viện"; ba là, chạy theo dư luận hoặc áp lực của xã hội.

- Để đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát có tính khả thi cao, trong xây dựng cần cân nhắc kỹ đến các yếu tố như lực lượng tổ chức thực hiện, điều kiện thực tế và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện.

- Các bước xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát:

+ Xác định rõ căn cứ để xây dựng chương trình: gồm nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, cấp ủy cùng cấp; chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, UBKT; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ trước trong thực

hiện nhiệm vụ chính trị; các vấn đề thực tiễn đặt ra, đặc biệt là các vấn đề phát sinh, nổi cộm; tình hình vi phạm, dấu hiệu vi phạm; các lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian qua và hiện tại; cũng như thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên.

+ Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát khi xây dựng chương trình, phải cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; mục tiêu phải gắn với phạm vi cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chồng chéo; gắn với thời gian, thời điểm cụ thể.

+ Xác định rõ đối tượng (tổ chức đảng, đảng viên), gắn với những căn cứ đã đề cập phần trên là nơi, địa bàn có lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (cả trong quá khứ và dự báo tương lai), nơi, địa bàn phát sinh vấn đề nổi cộm…

+ Xác định rõ nội dung kiểm tra, giám sát như thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, trách nhiệm nêu gương…, gắn với lĩnh vực gì? địa bàn nào?

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với chương trình, có lịch trình, thời gian triển khai, phân công tổ chức thực hiện cụ thể, gắn với trách nhiệm các chủ thể thực hiện.

(Lưu ý có thể tiến tới ứng dụng chuyển đổi số, AI để phân tích, phát hiện những bất thường, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp).

4. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên

4.1. Nội dung hướng dẫn chỉ đạo

Các quy định của Đảng quy định UBKT cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra cấp dưới. Do đó, đối tượng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên là UBKT cấp dưới.

Hoạt động của UBKT các cấp đều thực hiện theo quy chế, quy định về phân công nhiệm vụ, quyền hạn đối với thường trực ủy ban, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các thành viên ủy ban và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đã được phân công; vì vậy, tùy thuộc vào tính chất, phạm vi, nội dung công việc, điều kiện cho phép mà các chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn đối với tập thể UBKT cấp dưới hoặc là thường trực ủy ban, chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm ủy ban, các thành viên UBKT cấp dưới.

Đối với công tác chỉ đạo: Về nguyên tắc, các nội dung chỉ đạo của chủ thể mang tính bắt buộc thực hiện. Vì vậy, chủ thể phải chỉ đạo trực tiếp đối với các đối tượng có nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền thực hiện được (tập thể hoặc thường trực UBKT, chủ nhiệm UBKT). Chẳng hạn, UBKT, thường trực UBKT, chủ nhiệm, các

phó chủ nhiệm và thành viên UBKT cấp trên chỉ đạo UBKT, Thường trực UBKT, chủ nhiệm UBKT cấp dưới.

Về công tác hướng dẫn: Đây là nội dung mang tính hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ để hỗ trợ tham khảo, do đó tập thể hoặc các thành viên UBKT cấp trên đều có thể hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với tập thể hoặc các thành viên UBKT cấp dưới; kể cả cán bộ, công chức cơ quan UBKT cấp trên được lãnh đạo UBKT, cơ quan UBKT phân công nhiệm vụ đều có thể hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ đối với tập thể hoặc các thành viên UBKT, các cán bộ, công chức cơ quan UBKT cấp dưới.

Tại Điều 1 Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư (Phạm vi điều chỉnh), nêu rõ: *"Quy định này quy định về trách nhiệm chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới (trước hết là cấp dưới trực tiếp) thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng"*; tại Điều 2 (Quy định về nguyên tắc chung) nêu: *"Ủy ban kiểm tra cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra"*. Nhiệm vụ này được nêu rõ tại Điều 32 Điều lệ Đảng Khóa X (2011) và Điều 3, Điều 4 Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư, như Điểm 2.1, Mục 2 đã trình bày.

Như vậy, chỉ đạo là trách nhiệm của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới, trước hết là cấp dưới trực tiếp. Nếu xét thấy cần thiết, UBKT cấp trên có thẩm quyền chỉ đạo UBKT cấp dưới cách cấp. Phạm vi chỉ đạo trong việc "*Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng"* và *"Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp dưới về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra"*.

4.2. Phương pháp, hình thức chỉ đạo

4.2.1. Phương pháp chỉ đạo

Phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới nói riêng. Thông thường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới được thực hiện bởi các phương pháp chủ yếu sau:

- *Tham gia ý kiến vào việc xây dựng quy chế làm việc của UBKT cấp dưới; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của UBKT cấp dưới*: Chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm của UBKT là nội dung thể hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu của UBKT các cấp. Để xây dựng được chương trình, kế hoạch vừa đảm bảo các quy định vừa phù hợp

với thực tiễn của từng địa phương, mang tính khả thi cao, nhất là gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đòi hỏi UBKT các cấp khi xây dựng chương trình, kế hoạch phải có cơ sở, có căn cứ để thực hiện; đồng thời, UBKT cấp trên cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn giúp UBKT cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch để đạt hiệu quả cao nhất (việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, cân đối các nhiệm vụ…).

- *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT cấp dưới*: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng kiện toàn bộ máy của UBKT cấp dưới.

- *Thông qua báo cáo của UBKT cấp dưới xin ý kiến UBKT cấp trên những nội dung theo quy định*: Những vấn đề chưa rõ, thiếu thống nhất trong quan điểm giải quyết các vụ việc.

- *Thông qua việc theo dõi, nắm tình hình của cán bộ theo dõi địa bàn*: Phát hiện những vấn đề phát sinh trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn được phân công theo dõi, kịp thời trao đổi, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp trên chỉ đạo.

4.2.2. Hình thức chỉ đạo

- *Thông qua các cuộc họp, hội nghị*: Hình thức này được sử dụng khá phổ biến, đáp ứng được nhiều người, nhiều đối tượng cùng một lúc; dễ có điều kiện để trao đổi, thảo luận, kết luận, thống nhất vận dụng vào thực tế công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- *Thông qua văn bản, điện thoại, trao đổi trực tiếp*: Đây là các hình thức chỉ đạo, hướng dẫn linh hoạt, thuận lợi trong việc xử lý các vụ việc cụ thể.

- *Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ*: Hình thức này có ý nghĩa giúp người học hệ thống, củng cố được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tùy vào tình hình cụ thể, nội dung vụ việc, thời gian thực hiện mà UBKT cấp trên có hình thức chỉ đạo phù hợp đối với UBKT cấp dưới để đảm bảo hiệu quả.

Ví dụ cụ thể: UBKT Trung ương đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, BTV các tỉnh, thành ủy báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ việc để phục vụ công tác giám sát thường xuyên; cử cán bộ theo dõi địa bàn tham dự các buổi làm việc của Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ với địa phương và xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, nắm tình hình liên quan đến các vụ việc[6].

[6] Đến nay 162/266 vụ việc đã được giải quyết hết nội dung, hết thẩm quyền; 34/226 vụ việc địa phương đã có phương án khả thi để xử lý, giải quyết; 30/226 vụ việc đang xử lý, giải quyết.

Tóm lại, cơ sở lý luận về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã làm rõ được vị trí, vai trò, nội dung, chủ thể, đối tượng, phạm vi, phương pháp, hình thức chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới theo các Văn kiện Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng, Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư, Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của BCH Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/TW, ngày 10/6/2025 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định 296-QĐ/TW góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời, là căn cứ, cơ sở để UBKT cấp trên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Một số khái niệm

1.1. Đoàn kiểm tra, giám sát

Theo Từ điển tiếng Việt, đoàn có hai nghĩa. Theo nghĩa thứ nhất, đoàn là "Tập hợp lâm thời người hay vật hoạt động có tổ chức. *Đi thành đoàn. Đoàn đại biểu. Đoàn tàu*". Theo nghĩa thứ hai, đoàn là "Tập hợp người được tổ chức theo tính chất của hoạt động hoặc công tác chuyên môn. *Đoàn thanh niên. Đoàn địa chất. Đoàn văn công*"[7].

Như vậy, có thể hiểu: Đoàn kiểm tra, giám sát là tập hợp một số người do ủy ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định thành lập để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Đoàn kiểm tra, giám sát do uỷ ban kiểm tra quyết định thành lập gồm: một số đồng chí thành viên uỷ ban, cán bộ, kiểm tra viên của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số đảng viên là cán bộ của các cơ quan khác được trưng tập theo quy định (nếu thấy cần thiết). Tùy tính chất, phạm vi, nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát để uỷ ban kiểm tra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát có số lượng hợp lý, nhưng phải có ít nhất từ 3 người trở lên.

Hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát là việc đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành thực hiện nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát, các tổ chức, cá nhân có liên quan, thu thập thông tin, tài liệu, văn bản, chứng cứ, thẩm tra, xác minh, phân tích, đánh giá, nhận định chính xác nội

[7]Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bảnTừ Điển Bách Khoa, 2010, tr. 429.

dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ của đối tượng kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng về nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định kiểm tra xem xét, kết luận chuẩn xác về kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm để xử lý đúng mức đối với đối tượng kiểm tra, giám sát.

1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát

Theo Từ điển tiếng Việt, lãnh đạo có hai nghĩa. Theo nghĩa thứ nhất, lãnh đạo là "Đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức, động viên thực hiện. *Đảng lãnh đạo cách mạng. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Lãnh đạo hội nghị*". Theo nghĩa thứ hai, lãnh đạo là "Cơ quan lãnh đạo, trong quan hệ với người được lãnh đạo. *Xin ý kiến lãnh đạo. Góp ý cho lãnh đạo"*[8]. Chỉ đạo là "Hướng dẫn cụ thể, theo một đường lối, chủ trương nhất định. *Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo phong trào"*[9].

Từ khái niệm lãnh đạo, chỉ đạo trên, có thể hiểu:

- Lãnh đạo đoàn kiểm tra, giám sát là việc ủy ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định lập đoàn kiểm tra, giám sát, đề ra các chủ trương, quy định, biện pháp, tổ chức, quản lý và động viên đoàn kiểm tra, giám sát, thành viên trong đoàn kiểm tra tiến hành thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng các nội dung, yêu cầu trong quyết định kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát là việc ủy ban kiểm tra có thẩm quyền đề ra các nhiệm vụ, hình thức, nội dung, biện pháp cụ thể để hướng dẫn, đôn đốc đoàn kiểm tra, giám sát, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng các nội dung, yêu cầu trong quyết định kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát là việc tổ chức đảng hoặc uỷ ban kiểm tra đã quyết định lập đoàn kiểm tra xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đoàn kiểm tra, giám sát, các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát đúng quy định và đạt mục tiêu, kết quả đề ra có chất lượng, hiệu quả. Giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát là việc tổ chức đảng hoặc uỷ ban kiểm tra tiến hành theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra nhằm kịp thời tác động để đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách

[8]Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bản.Từ Điển Bách Khoa, 2010, tr. 702
[9]Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa, 2010, tr. 208.

nhiệm, chấp hành triệt để sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của tổ chức đã quyết định lập đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động của đoàn kiểm tra đúng quy định và mục tiêu, yêu cầu đề ra.

2. Sự cần thiết lãnh đạo, chỉ đạo đối với đoàn kiểm tra, giám sát

2.1. Xuất phát từ vị trí, vai trò của đoàn kiểm tra trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, một mặt phải ban hành theo thẩm quyền các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, mặt khác phải tham mưu, giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ xây dựng, ban hành các văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn, quy trình,...) về công tác kiểm tra, giám sát một cách đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi. Đồng thời, phải tổ chức thực hiện có kết quả, chất lượng các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao. Như vậy, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ủy ban kiểm tra phải thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát.

Mục tiêu, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn kiểm tra, giám sát có vị trí rất quan trọng, là lực lượng nòng cốt giúp uỷ ban kiểm tra tiến hành cuộc kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ theo quy định của Đảng; là lực lượng thực thi, lực lượng "chiến đấu" trực tiếp tiến hành nghiên cứu, xem xét, phân tích, tổng hợp… để làm rõ nội dung kiểm tra, giám sát và là người tham mưu, kiến nghị, giúp uỷ ban kiểm tra nhận xét, đánh giá, kết luận nội dung kiểm tra, giám sát và xử lý đối tượng kiểm tra, giám sát. Hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có phần rất quan trọng từ kết quả, chất lượng của đoàn kiểm tra. Ủy ban kiểm tra muốn nhận xét, đánh giá, kết luận nội dung kiểm tra, nhất là xử lý vi phạm thì phải căn cứ vào kết quả của đoàn kiểm tra. Muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, nhất thiết phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra.

Việc uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát sẽ góp phần

quan trọng vừa giúp cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm giữ vững vai trò, vị trí, uy tín của uỷ ban kiểm tra, vừa giúp uỷ ban kiểm tra nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, từng thành viên đoàn kiểm tra; bảo đảm cho uỷ ban kiểm tra chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hằng năm. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi đoàn kiểm tra, giám sát gặp trở ngại, khó khăn, vướng mắc từ đối tượng kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng quản lý đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan thì uỷ ban kiểm tra kịp thời có ý kiến đối với đối tượng kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan đó theo thẩm quyền, đảm bảo đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

2.2. Xuất phát từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra.

Trong những nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các địa phương luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện nề nếp chế độ sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và theo chuyên đề; đánh giá tình hình hoạt động của các đoàn kiểm tra và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ủy ban kiểm tra, đoàn kiểm tra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn kiểm tra được ủy ban kiểm tra các địa phương tăng cường thông qua thực hiện tốt quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, chương trình, kế hoạch, công tác phối hợp và phân công nhiệm vụ từng thành viên; xác định những vấn đề khó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết; phân công các đồng chí Thường trực phụ trách các đoàn. Tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo các quy trình, quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm, tham mưu cho cấp ủy các giải pháp đề ra và chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, một số cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy do các đồng chí trong thường trực cấp ủy hoặc ủy viên ban thường vụ còn biểu hiện khoán trắng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra cho phó đoàn (là lãnh đạo ủy ban kiểm tra). Thường trực, Ban thường vụ cấp ủy ít khi nghe đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Một số đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đúng các quy định về hoạt động của đoàn kiểm

tra, giám sát nên còn để xảy ra tồn tại, hạn chế như: thu thập hồ sơ ngoài thời hiệu kiểm tra; xác minh, thu thập tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra; quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện một số dấu hiệu vi phạm nhưng không tham mưu với cấp ủy để giao ủy ban kiểm tra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chất lượng, kết quả kiểm tra một số cuộc kiểm tra giám sát còn hạn chế, phát sinh khiếu nại của đối tượng kiểm tra… Việc bố trí cán bộ tham gia một số cuộc kiểm tra, giám sát có thời điểm còn khó khăn, một số đồng chí cùng thời điểm phải tham gia nhiều đoàn; một số cán bộ tham gia đoàn kiểm tra trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phân công công việc trong đoàn chưa phù hợp. Nhiều nơi thiếu cán bộ kiểm tra có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực như: Tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên, đất đai; điều tra, xét xử... Một số thành viên đoàn kiểm tra thiếu kinh nghiệm; việc tổ chức rút kinh nghiệm của một số đoàn còn chưa sâu, chưa kỹ. Có nơi, có cuộc kiểm tra chưa được ủy ban kiểm tra chỉ đạo sâu sát, nhất là chỉ đạo về tiến độ thực hiện, dẫn đến một số cuộc còn kéo dài, chất lương không cao.

2.3 Đảm bảo chất lượng các cuộc kiểm tra

Chất lượng của mỗi cuộc kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra, giám sát sẽ quyết định hiệu lực, hiệu quả, chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát. Việc ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng:

- Giúp cho ủy ban kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm giữ vững vai trò, vị trí, uy tín của mình, vừa giúp ủy ban kiểm tra nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát, tránh làm việc theo ý chủ quan của đoàn kiểm tra, giám sát hoặc từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát dẫn đến mắc khuyết điểm, sai phạm; bảo đảm cho ủy ban kiểm tra chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hằng năm đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ, thời gian đề ra. Đồng thời, giúp ủy ban kiểm tra hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch một cách khoa học, chặt chẽ, thận trọng, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát chuẩn xác, xử lý vi phạm nghiêm túc, đúng tư tưởng chỉ đạo: "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả", đúng phương châm: "công minh, chính xác, kịp thời".

- Bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, giám sát đúng chương trình, kế hoạch, đúng thời gian quy định, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phương pháp, không lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để làm trái hoặc vụ lợi; nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát về ý thức, trách nhiệm, khả năng, sở trường, năng lực thực

tế qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp cho việc nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm khách quan, chuẩn xác để bố trí, sử dụng phù hợp.

- Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện những cơ chế, chính sách chưa phù hợp, từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho sát thực tiễn hoặc ban hành mới; đồng thời ủy ban kiểm tra sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định, quy trình kiểm tra, giám sát cho khoa học, hoặc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra, giám sát, các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

3. Nguyên tắc, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo

3.1. Nguyên tắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo

- Lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chức năng, thẩm quyền, cơ chế, chế tài lãnh đạo, chỉ đạo và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, đúng quy trình, thủ tục theo mục tiêu, yêu cầu đề ra, kể từ khi có quyết định giám sát đến khi có kết quả giám sát. Kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra được thực hiện khi bị phản ánh, tố cáo hoặc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra.

- Kiểm tra, giám sát đối với hoạt động các đoàn kiểm tra phải thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước; bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời; bảo mật thông tin, tài liệu đúng quy định; không can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đoàn kiểm tra; bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra do cấp uỷ cùng cấp ban hành; sự hướng dẫn, chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát.

3.2. Nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo

3.2.1. Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo

Uỷ ban kiểm tra hoặc Thường trực uỷ ban kiểm tra trực tiếp lãnh đạo và phân công thành viên uỷ ban chỉ đạo đoàn kiểm tra hoặc trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm

tra, giám sát. Thực tế việc lãnh đạo và chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát thời gian vừa qua là rất cụ thể, rõ nội dung từ khâu ban hành quyết định thành lập đoàn, nội dung kiểm tra, giám sát, kế hoạch, quy chế, nội quy hoạt động của đoàn. Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo đối với đoàn kiểm tra, giám sát gồm các vấn đề cơ bản sau:

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát.

- Chỉ đạo tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện,... cho đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động.

- Theo dõi, đôn đốc đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, thời gian, tiến độ.

- Nghe đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra báo cáo về tiến độ, kết quả kiểm tra, giám sát; cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những đề xuất, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của đoàn kiểm tra, giám sát.

- Quyết định thay đổi trưởng đoàn, thay đổi hoặc bổ sung thành viên đoàn kiểm tra, giám sát (khi thấy cần thiết). Xem xét, báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra, giám sát và các báo cáo có liên quan (nếu có).

- Yêu cầu hoặc chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện những công việc khác (nếu thấy cần thiết) theo thẩm quyền.

3.2.2. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo

Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra thể hiện ở các hình thức sau:

- Phân công và quy định rõ trách nhiệm của thành viên uỷ ban chỉ đạo, các thành viên đoàn kiểm tra; xây dựng lịch trình, phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát.

- Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát đến đối tượng được kiểm tra, giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra về các vấn đề sau:

+ Tiến hành làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, thẩm định, thẩm tra hồ sơ tài liệu; việc tiến hành thẩm tra, xác minh.

+ Tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Tổ chức các cuộc họp, hội nghị với đối tượng kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng quản lý đối tượng kiểm tra, giám sát.

+ Xây dựng báo cáo thẩm tra, xác minh, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát... trao đổi với đối tượng kiểm tra, giám sát về dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

+ Chấp hành quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, nội quy đoàn kiểm tra của đoàn kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra; việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; việc thực hiện chế độ thỉnh thị, thông tin, báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát với uỷ ban kiểm tra, của thành viên đoàn kiểm tra, giám sát với trưởng đoàn.

+ Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với những đề xuất, kiến nghị, báo cáo của đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra hoặc của thành viên uỷ ban trực tiếp phụ trách, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trở ngại, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát của đoàn kiểm tra, giám sát.

+ Ghi nhật ký đoàn kiểm tra, giám sát. Việc xử lý ý kiến khác nhau giữa các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát của trưởng đoàn, phó trưởng đoàn kiểm tra, của thành viên uỷ ban phụ trách đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có).

+ Thực hiện tiến độ cuộc kiểm tra, giám sát.

+ Chấp hành chế độ bảo mật, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến cuộc kiểm tra, giám sát.

3.2.3. Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo

- Kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhất là quy định về hoạt động của đoàn kiểm tra đề ra, lựa chọn nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị theo yêu cầu công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị.

- Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, mọi chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra phải được bàn bạc dân chủ, giao rõ trách nhiệm cá nhân, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; phát huy tinh thần trách nhiệm của thường trực ủy ban, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với đoàn kiểm tra. Tăng cường bố trí, sắp xếp thành viên ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn kiểm tra để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, giám sát;

phải thường xuyên sâu sát, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, chú trọng định hướng đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để đoàn tập trung làm rõ, kịp thời rút kinh nghiệm, tham mưu cho cấp ủy các giải pháp đề ra và chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo kịp thời, xử lý những thông tin, nghiệp vụ do đoàn đề xuất mới phát sinh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng chức năng, thẩm quyền, cơ chế, chế tài lãnh đạo, chỉ đạo, phải thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước; bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời; bảo mật thông tin, tài liệu đúng quy định; không can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đoàn kiểm tra, giám sát; quyền, trách nhiệm của đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, giám sát; bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra do cấp uỷ cùng cấp ban hành; sự hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của ủy ban kiểm tra đối với đoàn kiểm tra, giám sát.

- Với vai trò là chủ thể, ủy ban kiểm tra phải nâng cao trách nhiệm của mình, trước hết là của Thường trực Uỷ ban, nhất là của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm thường trực trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát; tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân có liên quan đến hoạt động của đoàn kiểm tra.

- Ủy ban kiểm tra ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đoàn kiểm tra, giám sát, các đơn vị, cá nhân có liên quan; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát.

- Trước khi quyết định lập đoàn kiểm tra, ủy ban kiểm tra (Thường trực ủy ban kiểm tra) phải yêu cầu các vụ, (phòng), cán bộ kiểm tra báo cáo đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết để cân nhắc quyết định chính thức việc kiểm tra, giám sát, việc lập đoàn kiểm tra, giám sát về mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành, thời điểm, thời gian tiến hành; lực lượng tham gia, cơ chế phối hợp trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát giữa đoàn kiểm tra, giám sát với ủy ban kiểm tra cấp dưới và tổ chức đảng có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát; thành viên uỷ ban phụ trách trực tiếp chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát.

- Lựa chọn cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trung thực, khách quan, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, kiến thức hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, có năng lực thực tiễn, phong cách và phương pháp công tác khoa học.

- Phối hợp tốt giữa ủy ban kiểm tra với tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức đảng quản lý trực tiếp đảng viên được kiểm tra, giám sát; trong quá trình kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra thường xuyên lắng nghe và kịp thời xử lý những thông tin từ tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức đảng quản lý, đảng viên được kiểm tra, giám sát về tình hình hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát về phẩm chất, đạo đức, phong cách, phương pháp làm việc của từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; nếu có phát sinh bất thường kịp thời xử lý theo quy định.

- Việc thay đổi trưởng đoàn và thay đổi, bổ sung thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào tình hình thực tế và thực hiện đúng thẩm quyền quy định. Thay đổi trưởng đoàn được thực hiện trong trường hợp trưởng đoàn không đáp ứng được yêu cầu của cuộc kiểm tra, giám sát, vi phạm kỷ luật hoặc vì lý do nào đó mà không thể thực nhiệm vụ được giao. Trường hợp trưởng đoàn tự đề nghị được thay đổi thì trưởng đoàn phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ lý do và gửi Thường trực Uỷ ban. Trường hợp Thường trực Uỷ ban chủ động thay đổi thì thông báo cho trưởng đoàn kiểm tra, giám sát biết và nêu lý do cụ thể. Khi Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định thay đổi trưởng đoàn thì đồng thời cũng phải xem xét, quyết định nhân sự trưởng đoàn mới, để bảo đảm sự hoạt động liên tục của đoàn kiểm tra, giám sát.

- Việc thay đổi thành viên đoàn kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện trong trường hợp thành viên đoàn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cuộc kiểm tra, giám sát, vi phạm kỷ luật hoặc vì lý do nào đó không thể thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bổ sung thành viên đoàn kiểm tra, giám sát được thực hiện khi yêu cầu phải bảo đảm hoặc đẩy nhanh tiến độ hoặc có những phát sinh mới của cuộc kiểm tra, giám sát. Trường hợp trưởng đoàn đề nghị thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thì trưởng đoàn báo cáo bằng văn bản, nêu rõ lý do, họ, tên, chức danh thành viên đề nghị thay đổi hoặc bổ sung gửi Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định. Trường hợp Thường trực Uỷ ban chủ động thay đổi, bổ sung thành viên đoàn kiểm tra, giám sát thì thông báo cho trưởng đoàn và thông báo cho người được thay đổi, bổ sung biết và nêu rõ lý do.

Việc thay đổi, bổ sung trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phải hết sức thận trọng và có quyết định bằng văn bản của Uỷ ban hoặc Thường trực Uỷ ban. Các quyết định này phải được gửi cho đoàn kiểm tra, giám sát, đối tượng kiểm tra, giám sát và tổ chức đảng có liên quan.

- Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cần thực hành tốt dân chủ, công khai mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, giám sát. Việc trực tiếp, kịp thời nghe đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo là một hình thức lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của ủy ban kiểm tra. Thông qua đó, ủy ban kiểm tra với tư cách là chủ thể kiểm tra, giám sát sẽ nắm được diễn biến, tình hình, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết. Những vấn đề quan trọng trong nội dung kiểm tra, giám sát phải nghe cả hai chiều (người kiểm tra và người được kiểm tra, giám sát) để đảm bảo tính khách quan, không thiên vị khi xử lý tình huống.

4. Mối quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân đối với đoàn kiểm tra, giám sát

4.1. Với ủy ban kiểm tra

Mối quan hệ giữa đoàn kiểm tra, giám sát với ủy ban kiểm tra là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, mối quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo, mối quan hệ lãnh đạo và chấp hành. Uỷ ban kiểm tra lãnh đạo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát do mình lập ra. Đoàn kiểm tra, giám sát chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước uỷ ban kiểm tra, chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng cuộc kiểm tra, giám sát. Đoàn kiểm tra, giám sát chấp hành xuyên suốt sự lãnh đạo của uỷ ban kiểm tra, từ khi triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đến khi kết thúc toàn bộ cuộc kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, trung thực, kịp thời và chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Thường trực Uỷ ban; khi kết thúc kiểm tra, giám sát thì báo cáo với uỷ ban kiểm tra. Đoàn có trách nhiệm cung cấp, báo cáo, trả lời các thành viên uỷ ban về tài liệu, chứng cứ, các nhận xét, đề xuất về các nội dung kiểm tra, giám sát đối với đối tượng kiểm tra, giám sát. Đoàn chấp hành vô điều kiện các kết luận, quyết định của uỷ ban kiểm tra, không được phát ngôn hoặc làm trái các kết luận, quyết định của uỷ ban kiểm tra.

4.2. Với thường trực uỷ ban kiểm tra

Đây cũng là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, mối quan hệ chỉ đạo và chịu sự chỉ đạo, chấp hành sự chỉ đạo. Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động dưới sự lãnh đạo của uỷ ban kiểm tra, dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Thường trực uỷ ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra uỷ quyền cho Thường trực Uỷ ban chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được quyết định. Thường trực Uỷ ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát thông qua thành viên uỷ ban phụ trách đoàn hoặc đồng chí trưởng đoàn kiểm tra; kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị của đoàn. Đối với những cuộc kiểm tra, giám sát phức tạp hoặc có những phát sinh mới, nhất là bổ

sung nội dung, đối tượng cần kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chấp hành mọi sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Thường trực Uỷ ban.

4.3. Với chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm là người đứng đầu uỷ ban kiểm tra và là thủ trưởng cơ quan uỷ ban kiểm tra, chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cùng cấp về toàn bộ hoạt động của uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra. Mối quan hệ giữa Chủ nhiệm Uỷ ban với đoàn kiểm tra, giám sát là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ chỉ đạo và chấp hành. Chủ nhiệm Uỷ ban có thẩm quyền chỉ đạo mọi hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát do uỷ ban kiểm tra thành lập. Các đoàn kiểm tra, giám sát khi cần thiết hoặc khi phát sinh những vấn đề quan trọng, cấp bách đều phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban. Do vị trí công tác, tính chất vụ việc, theo Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra, khi cần thiết đồng chí Chủ nhiệm trực tiếp chủ trì một số cuộc kiểm tra, giám sát hoặc thẩm tra, xác minh những trường hợp tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo hoặc khiếu nại kỷ luật đảng.

4.4. Với phó chủ nhiệm thường trực uỷ ban kiểm tra

Phó Chủ nhiệm Thường trực uỷ ban kiểm tra là người được uỷ ban kiểm tra phân công giải quyết công việc hàng ngày của uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra, thay mặt uỷ ban kiểm tra chỉ đạo thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ do uỷ ban kiểm tra uỷ nhiệm; giúp Chủ nhiệm giải quyết công việc hàng ngày của uỷ ban kiểm tra; là Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan uỷ ban kiểm tra, trực tiếp quản lý và điều hành cơ quan uỷ ban kiểm tra thực hiện chương trình công tác và các quyết định của uỷ ban kiểm tra; giúp Chủ nhiệm giải quyết công việc khi được Chủ nhiệm uỷ quyền.

Quan hệ của đoàn kiểm tra, giám sát với Phó Chủ nhiệm Thường trực cũng là mối quan hệ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thực hiện. Phó Chủ nhiệm Thường trực thay mặt uỷ ban kiểm tra, Thường trực uỷ ban kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi đoàn kiểm tra, giám sát. Đoàn kiểm tra, giám sát chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm phải chấp hành các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ nhiệm Thường trực, kịp thời báo cáo với Phó Chủ nhiệm Thường trực những vấn đề đột xuất, những phát sinh mới trong quá trình kiểm tra, giám sát để xin ý kiến chỉ đạo; có trách nhiệm trả lời Phó Chủ nhiệm Thường trực về quá trình kiểm tra, giám sát. Đoàn kiểm tra, giám sát phải chấp hành các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ nhiệm Thường trực trong quá trình kiểm tra, giám sát; trường hợp có ý kiến mà đoàn chưa nhất trí, hoặc có ý

kiến khác với Phó Chủ nhiệm Thường trực thì đoàn chấp hành nhưng có quyền báo cáo để đồng chí Chủ nhiệm ủy ban, Thường trực uỷ ban kiểm tra hoặc uỷ ban kiểm tra xem xét, quyết định.

4.5. Với thành viên uỷ ban chỉ đạo đoàn kiểm tra

Khi thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra đều phân công đồng chí thành viên ủy ban hoặc phó chủ nhiệm (gọi chung là thành viên ủy ban) trực tiếp chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí thành viên uỷ ban được uỷ ban kiểm tra phân công trực tiếp phụ trách đoàn kiểm tra, giám sát phải theo dõi, đôn đốc và thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình hoạt động của đoàn; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của đoàn; chịu trách nhiệm về báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trước uỷ ban kiểm tra, Thường trực uỷ ban kiểm tra và toàn bộ hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát. Đoàn kiểm tra phải chấp hành sự chỉ đạo của thành viên uỷ ban phụ trách, luôn giữ mối liên hệ, thường xuyên và chủ động thông tin, báo cáo đồng chí thành viên uỷ ban chỉ đạo đoàn biết về tình hình và hoạt động của đoàn, nhất là những khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. Nếu có ý kiến khác nhau, đoàn phải chấp hành ý kiến của thành viên uỷ ban được phân công chỉ đạo đoàn, đồng thời báo cáo Thường trực uỷ ban kiểm tra hoặc uỷ ban kiểm tra về những ý kiến khác nhau đó để xem xét, quyết định.

C. CHẾ ĐỘ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Hồ sơ bao gồm đầy đủ, toàn bộ các văn bản tham mưu, đề xuất, các văn bản chính thức ban hành, các tài liệu liên quan đến việc tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn kiểm tra, giám sát. Hồ sơ về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn kiểm tra, giám sát được lập cùng hồ sơ các Đoàn kiểm tra, giám sát. Các hồ sơ, tài liệu phải được sắp xếp khoa học, dễ tra cứu, dễ sử dụng. Hồ sơ được quản lý theo chế độ bảo mật theo quy định. Cùng với việc lập và quản lý hồ sơ thông thường, phải thực hiện việc số hóa toàn bộ hồ sơ theo quy định.

D. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Nêu những nội dung chủ yếu và phương pháp thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng?

2. Trình bày một số vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra đối với đoàn kiểm tra, giám sát hiện nay?

3. Phân tích các nguyên tắc, phương pháp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát?

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII).

2. Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

3. Quy chế số 06-QĐ/TW, ngày 03/2/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

4. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

5. Quy định số 03-QĐ/UBKTTW, ngày 13/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quy định tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương.

6. Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

7. Nguyễn Văn Nhân (chủ biên): Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017.

8. Cao Văn Thống (Chủ biên): Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của uỷ ban kiểm tra trong tình hình hiện nay. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

9. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn".

10. Phạm Ngọc Quang: Đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Nxb CTQG, Hà Nội 2008).

11. Lê Quyết Thắng: Công tác chỉ huy tham mưu phòng không" (Học viện Phòng không - Không quân, năm 2006).

12. Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nxb Lao động xã hội. Hà Nội, 2007.